

TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTENERIAT KLUPPI

Data ultimei actualizări: 1 Octombrie 2026

CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE, DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Art. 1. Operatorul Kluppi

1.1. Platforma și serviciul Kluppi sunt operate de **DRMX KALEIDOSCOPE LUX DIGITAL S.R.L.**, societate înființată și funcționând potrivit legii române, cu sediul social în Târgoviște, str. Col. Ion Nicolin, nr. 2A, bl. 61B, sc. A, ap. 10, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2020000816159, având cod unic de înregistrare 42919124, denumită în continuare „**Kluppi**”.

1.2. Kluppi poate fi contactată folosind următoarele date:

- adresă de corespondență dedicată partenerilor: **partners@kluppi.com**;
- număr de telefon: **+40 731 394 895**.

1.3. Prezenții Termeni și condiții, denumiți în continuare „**Termenii**”, reglementează condițiile generale în care:

1. Partenerul propune și pune la dispoziția Membrilor Oferte dedicate;
2. Kluppi analizează, selectează, publică și promovează Ofertele acceptate în cadrul Platformei Kluppi și al canalelor sale de comunicare;
3. Partenerii și Kluppi cooperează pentru menținerea funcționalității, corectitudinii și valorii Ofertelor.

Art. 2. Ce este Kluppi

2.1. Kluppi este un club privat de shopping prin intermediul căruia Membrii pot descoperi și accesa coduri de reducere, vouchere, beneficii de livrare, cadouri, acces anticipat și alte avantaje comerciale puse la dispoziție de Parteneri.

2.2. În relația cu Partenerii, Kluppi analizează Ofertele propuse, pregătește prezentarea acestora pentru Membri, administrează publicarea Ofertelor acceptate și accesul la Coduri, realizează comunicările aferente și, în condițiile prezentelor Termeni, pune la dispoziția Partenerilor datele agregate disponibile despre performanța Ofertelor.

2.3. Kluppi nu cumpără, nu revinde, nu furnizează și nu livrează produsele sau serviciile Partenerilor.

2.4. Contractul privind cumpărarea unui produs sau serviciu prin folosirea unei Oferte sau a unui Cod se încheie direct între Membru și Partenerul respectiv.

2.5. Responsabilitățile Kluppi și ale Partenerului sunt detaliate în articolele privind natura colaborării și obligațiile fiecărei părți. Condițiile specifice fiecărei Oferte sunt consemnate în Fișa Ofertei și sunt prezentate Membrilor în Platforma Kluppi înainte de utilizarea Codului.

Art. 3. Definiții

În cuprinsul Termenilor, cuvintele și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

3.1. „Partener” înseamnă profesionistul ale cărui date de identificare sunt comunicate Kluppi și consemnate în evidența colaborării și care acceptă Termenii pentru a propune și pune la dispoziția

Membrilor una sau mai multe Oferte. Kluppi și Partenerul sunt denumiți individual „**Partea**” și împreună „**Părțile**”.

3.2. „Contract” înseamnă raportul contractual dintre Kluppi și Partener, constituit din versiunea Termenilor acceptată de Partener, Fișele Ofertelor aprobate și, dacă este cazul, Comenzile de Promovare acceptate separat.

3.3. „Platforma Kluppi” înseamnă site-ul, portalul destinat Membrilor, aplicația, sistemele de comunicare și celelalte interfețe operate sau utilizate de Kluppi pentru prezentarea și furnizarea accesului la Oferte.

3.4. „Membru” înseamnă persoana fizică ce deține un cont Kluppi valabil, indiferent de planul de acces utilizat.

3.5. „Membru Gratuit” înseamnă Membrul care utilizează planul gratuit Kluppi și are acces la beneficiile incluse în respectivul plan.

3.6. „Membru Plătitor” înseamnă Membrul care deține un abonament Kluppi cu plată valabil și activ.

3.7. „Ofertă” înseamnă beneficiul comercial pus la dispoziția Membrilor de către Partener, precum o reducere procentuală, o reducere în valoare fixă, un voucher, transport gratuit, un cadou, acces anticipat sau orice alt avantaj convenit printr-o Fișă a Ofertei.

3.8. „Cod” înseamnă codul de reducere, voucherul, linkul de acces, mecanismul de activare sau orice alt identificator utilizat pentru acordarea unei Oferte.

3.9. „Fișa Ofertei” înseamnă înregistrarea condițiilor concrete ale unei Oferte, astfel cum sunt afișate Partenerului spre verificare și aprobare în pagina de previzualizare a Ofertei și păstrate de Kluppi împreună cu dovada aprobării. Dacă Părțile convin expres utilizarea unui alt mijloc scris pentru o anumită Ofertă, Fișa Ofertei poate fi documentată și prin acel mijloc.

3.10. „Ciclu de Campanie” înseamnă perioada în care o Ofertă este publicată și pusă la dispoziția Membrilor, astfel cum este stabilită în Fișa Ofertei.

3.11. „Plasare Promovată” înseamnă un serviciu opțional și cu plată prin care Partenerul beneficiază de vizibilitate suplimentară, prioritară sau evidențiată în canalele Kluppi.

3.12. „Comandă de Promovare” înseamnă documentul separat prin care Părțile convin serviciile, perioada, prețul și condițiile unei Plasări Promovate.

3.13. „Date Agregate” înseamnă informații statistice prezentate la nivel de campanie sau grup și structurate astfel încât să nu permită identificarea directă sau indirectă, prin mijloace rezonabile, a unui anumit Membru.

3.14. „Canale Publice Interzise” înseamnă, pentru Oferta specifică Kluppi: agregatoarele publice de cupoane sau coduri de reducere; paginile promoționale accesibile publicului larg; bannerele sau comunicările publice prin care Codul este dezvăluit; fluxurile publice de afiliere; informațiile transmise afiliaților pentru redistribuire publică; fluxurile standardizate de bun-venit sau abandon de coș accesibile, în mod obișnuit, oricărui consumator; postările publice în rețele sociale prin care Codul sau Oferta specifică Kluppi este dezvăluită publicului larg.

CAPITOLUL II. CADRUL COLABORĂRII ȘI APROBAREA OFERTELOR

Art. 4. Acceptarea Termenilor și încheierea Contractului

4.1. Listarea unei Oferte în Kluppi necesită acceptarea expresă a prezentelor Termeni de către Partener și aprobarea condițiilor concrete ale Ofertei, astfel cum sunt afișate în pagina de previzualizare.

4.2. Înainte de aprobare, Partenerul poate verifica datele sale de identificare, descrierea și condițiile Ofertei, materialele care vor fi prezentate Membrilor, precum și versiunea integrală a Termenilor aplicabili. Termenii sunt disponibili printr-un link care permite consultarea și descărcarea lor.

4.3. Persoana care aprobă Oferta va indica numele și calitatea sau funcția în care acționează și va confirma că este autorizată să accepte Termenii și să aprobe Oferta în numele Partenerului. Partenerul răspunde pentru corectitudinea acestor informații și va informa Kluppi fără întârziere dacă autoritatea persoanei respective se modifică.

4.4. Acceptarea Termenilor și aprobarea Ofertei se realizează prin bifarea activă a celor trei căsuțe dedicate confirmării autorității persoanei care acționează în numele Partenerului, acceptării Termenilor și aprobării Ofertei, urmată de apăsarea butonului de aprobare. Căsuțele nu sunt bifate în prealabil. În lipsa acestor acțiuni, Oferta nu poate fi aprobată prin fluxul electronic.

4.5. Prin aprobarea Ofertei, Partenerul confirmă că a avut posibilitatea să citească și să descarce Termenii, acceptă versiunea afișată la acel moment și aprobă informațiile comerciale și materialele prezentate în previzualizarea Ofertei. Partenerul confirmă, de asemenea, în mod expres, clauzele privind restricția de la art. 12.1 referitoare la publicarea, distribuirea și furnizarea Codului și a Ofertei specifice Kluppi prin Canale Publice Interzise, limitarea răspunderii, suspendarea Ofertelor și încetarea Contractului.

4.6. Contractul se încheie la momentul înregistrării în sistemele Kluppi a primei acceptări a Termenilor și a aprobării unei Fișe a Ofertei de către Partener. Aprobările ulterioare adaugă Fișele Ofertelor respective la Contract. Pentru fiecare aprobare, Kluppi păstrează evidența Partenerului, a numelui și calității persoanei care a aprobat, a datei și orei aprobării, a versiunii Termenilor acceptate și a versiunii Fișei Ofertei aprobate.

4.7. Kluppi transmite fără întârziere Partenerului, la adresa de e-mail comunicată pentru colaborare, confirmarea aprobării, o copie a Fișei Ofertei aprobate și copia Termenilor acceptați sau un link stabil către acea versiune, din care Termenii pot fi descărcați. Atunci când Oferta a fost programată, confirmarea indică și data ori perioada programării.

4.8. Kluppi nu va modifica în mod material beneficiul, condițiile comerciale, afirmațiile despre produse sau servicii ori identitatea vizuală aprobate în previzualizare fără o nouă aprobare a Partenerului. Adaptările strict tehnice ale materialelor rămân supuse regulilor privind materialele de campanie.

4.9. Dacă o Ofertă trebuie corectată înainte de aprobare, Partenerul va solicita modificarea ei și va verifica noua previzualizare înainte de a o aproba. Dacă modificarea materială intervine după aprobare, versiunea modificată va fi supusă unei noi aprobări înainte de publicare.

4.10. Actualizarea Termenilor nu modifică retroactiv versiunea acceptată pentru o Ofertă deja aprobată. Pentru aplicarea unei noi versiuni a Termenilor colaborării viitoare, Kluppi o va pune la dispoziția Partenerului și va solicita acceptarea ei expresă.

Art. 5. Participarea standard, serviciile opționale și accesul Partenerului la date

5.1. Fiecare Ofertă va fi documentată printr-o Fișă a Ofertei.

5.2. Participarea standard a Partenerului în Kluppi:

1. nu presupune o taxă de listare;
2. nu presupune un buget de promovare obligatoriu;
3. nu presupune plata unui comision de afiliere;
4. nu garantează publicarea unui număr minim de Oferte;
5. nu garantează un anumit nivel de vizibilitate, trafic, conversii sau vânzări.

5.3. Serviciile suplimentare de promovare pot fi achiziționate separat, în mod opțional, printr-o Comandă de Promovare.

5.4. Prezentul Contract nu obligă Partenerul să participe la fiecare Ciclu de Campanie și nu obligă Kluppi să accepte sau să publice fiecare Ofertă propusă.

5.5. Pentru administrarea colaborării, Kluppi are acces la datele și materialele furnizate de Partener, inclusiv datele sale de identificare și contact, informațiile privind persoana care aprobă Oferta, Fișele Ofertelor, Codurile și materialele de campanie. Platforma generează, în măsura în care funcțiile respective sunt utilizate, informații privind afișările, accesările, clickurile și dezvoltările de Cod. Kluppi poate primi de la Partener informații agregate privind utilizările, comenzile și conversiile, în condițiile art. 16.

5.6. Partenerul primește prin e-mail Fișa Ofertei aprobate și confirmarea prevăzută la art. 4.7. Pe durata colaborării, acesta poate solicita la adresa indicată la art. 24.1 copii ale propriilor Fișe ale Ofertelor și Datele Agregate disponibile privind performanța propriilor Oferte. Kluppi comunică aceste informații prin e-mail, în măsura în care le deține și le poate furniza fără a permite identificarea unui Membru.

5.7. Partenerul nu are acces direct la înregistrările tehnice interne ale Platformei, la datele individuale ale Membrilor sau la datele nepublice ale altor Parteneri. Kluppi poate utiliza datele despre planul Membrului, categoriile alese și interacțiunile sale cu Ofertele pentru afișarea și alocarea Ofertelor potrivit funcționării Platformei, fără a acorda Partenerului acces la aceste date individuale.

5.8. Kluppi comunică informațiile aprobate despre Partener și Ofertă prin Platformă și prin canalele de promovare prevăzute la art. 14. Furnizorii tehnici utilizați pentru operarea Platformei și transmiterea comunicărilor pot avea acces la datele necesare prestării acestor servicii, în condițiile art. 26.5. Kluppi nu comunică altor terți datele comerciale nepublice ale Partenerului sau rapoartele privind performanța Ofertelor sale pentru scopurile proprii ale acelor terți.

5.9. După încetarea Contractului, Partenerul păstrează copiile care i-au fost deja transmise și poate solicita prin e-mail copii ale propriilor Fișe ale Ofertelor și ale rapoartelor agregate care sunt încă păstrate de Kluppi potrivit art. 23.11. Încetarea Contractului nu conferă acces la datele individuale ale Membrilor, la datele altor Parteneri sau la înregistrările tehnice interne ale Platformei.

Art. 6. Natura raportului dintre părți

6.1. Părțile sunt contractanți independenți. Prezentul Contract nu creează între Părți un raport de mandat, de agenție, de distribuție a produselor sau serviciilor Partenerului, un parteneriat societar, o asociere în participație, un raport de muncă, o franciză sau o relație de reprezentare juridică.

6.2. Niciuna dintre Părți nu este autorizată să asume obligații, să încheie contracte, să ofere garanții ori să facă declarații în numele celeilalte Părți, cu excepția cazului în care există o împuternicire scrisă, expresă și separată.

6.3. Contractul privind achiziționarea unui produs sau serviciu se încheie direct între Membru și Partener. În consecință, Partenerul este singurul responsabil pentru: produsele și serviciile comercializate, disponibilitatea și stocul acestora; prețuri, procesarea comenzilor și a plăților, emiterea facturilor pentru achiziții; livrare și executare, conformitatea produselor și serviciilor, garanții; retururi, anulări, rambursări, service și reparații; reclamațiile consumatorilor privind achiziția și răspunderea pentru produse sau servicii; respectarea tuturor obligațiilor legale aferente calității sale de comerciant.

6.4. În mod corespunzător, Kluppi nu este vânzătorul, revânzătorul, importatorul, producătorul sau distribuitorul produselor Partenerului, nu este furnizorul serviciilor comercializate de Partener, nu stabilește prețul final al produselor sau serviciilor Partenerului, nu încasează, în cadrul modelului standard, prețul achizițiilor efectuate de Membri de la Partener, nu procesează și nu execută comenzile plasate pe site-ul Partenerului, nu livrează produse și nu prestează serviciile Partenerului, nu emite facturile aferente achizițiilor încheiate între Membru și Partener și nu exercită control asupra politicilor generale de vânzare ale Partenerului.

6.5. Partenerul va afișa pe propriul site condițiile aplicabile achiziției și informațiile impuse de legislația în vigoare. Reclamațiile privind o comandă vor fi soluționate direct de Partener.

6.6. Kluppi poate transmite Partenerului o reclamație primită de la un Membru și poate facilita comunicarea, fără a prelua responsabilitatea Partenerului. Partenerul va analiza reclamațiile referitoare la un Cod Kluppi fără întârzieri nejustificate și va comunica Kluppi rezultatul, în măsura necesară soluționării situației.

6.7. Kluppi este responsabilă exclusiv pentru obligațiile aflate sub controlul său direct, inclusiv administrarea Platformei Kluppi, accesul Membrilor, afișarea informațiilor aprobate și relația privind abonamentul Kluppi.

6.8. Fiecare Parte este responsabilă pentru propriii angajați, colaboratori, subcontractanți, taxe și obligații legale.

Art. 7. Eligibilitatea și verificarea Partenerului

7.1. Partenerul declară că este legal constituit și funcționează în conformitate cu legea aplicabilă, are autoritatea de a încheia și executa prezentul Contract, deține toate autorizațiile, licențele și aprobările necesare activității sale, are dreptul de a comercializa produsele și serviciile incluse în Oferte și are dreptul de a utiliza și transmite către Kluppi materialele, mărcile și elementele grafice aferente.

7.2. La solicitarea rezonabilă a Kluppi, Partenerul va furniza documentele necesare verificării identității, autorității, activității și dreptului său de a acorda Oferta, precum și informații sau dovezi rezonabile privind funcționarea și condițiile unei Oferte.

7.3. Partenerul va informa Kluppi, fără întârzieri nejustificate, despre orice schimbare semnificativă privind: datele societății; reprezentantul legal; autorizațiile necesare; dreptul de a utiliza mărcile ori materialele furnizate; suspendarea sau încetarea activității; existența unui risc semnificativ pentru executarea Ofertelor.

7.4. Kluppi poate refuza acceptarea unei Oferte sau poate suspenda publicarea unei Oferte dacă: activitatea, produsul sau Oferta este ilegală; Oferta este susceptibilă să inducă în eroare consumatorii;

produsele sau serviciile prezintă riscuri nejustificate; Oferta este incompatibilă cu poziționarea, standardele editoriale sau reputația Kluppi; Partenerul nu furnizează informațiile necesare în timp util; există motive rezonabile de conformitate, securitate sau protecție a Membrilor.

Art. 8. Fișele Ofertelor și aprobarea prezentării

8.1. Fiecare Ofertă este documentată printr-o Fișă a Ofertei, care face parte din Contract și stabilește condițiile comerciale și operaționale specifice acelei Oferte.

8.2. Fișa Ofertei cuprinde, după caz: denumirea Partenerului; Ciclul de Campanie; categoria de Membri eligibili; Codul; perioada de valabilitate; descrierea exactă a beneficiului; produsele sau serviciile eligibile și excluse; valoarea minimă a comenzii; limitele de utilizare și de stoc; teritoriul; condițiile de livrare relevante; posibilitatea cumulării cu alte promoții; pagina de destinație; materialele de campanie; și orice alte condiții necesare prezentării corecte a Ofertei.

8.3. Înainte de aprobare, Kluppi pune la dispoziția Partenerului previzualizarea prezentării Ofertei. Partenerul verifică atât condițiile comerciale, cât și modul în care sunt prezentate denumirea, marca, materialele și Oferta sa.

8.4. Aprobarea previzualizării reprezintă acordul Partenerului pentru publicarea Ofertei în forma aprobată, sub rezerva adaptărilor tehnice permise de prezentul Contract și a dreptului Kluppi de a refuza sau suspenda publicarea în situațiile prevăzute de acesta.

8.5. În caz de neconcordanță între Termeni și Fișa Ofertei, se aplică ordinea de prevalență prevăzută la art. 26.2.

CAPITOLUL III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR ȘI FUNCȚIONAREA OFERTELOR

Art. 9. Obligațiile Partenerului

Partenerul se obligă:

9.1. să propună numai Oferte pe care are dreptul și capacitatea să le acorde;

9.2. să fie singurul responsabil pentru caracterul corect, complet, clar, actual și neînșelător al informațiilor referitoare la Ofertă și să le transmită ca atare;

9.3. să furnizeze Codul și materialele necesare în termenul comunicat și să mențină Codul funcțional pe întreaga perioadă de valabilitate;

9.4. să onoreze toate Codurile valide utilizate în perioada și în condițiile publicate; dacă un Cod valid este refuzat din eroarea Partenerului, acesta va depune toate diligențele rezonabile pentru a acorda Membrului beneficiul promis sau un beneficiu echivalent;

9.5. să nu impună Membrilor condiții sau limitări care nu au fost comunicate și publicate; limitările de stoc sau de utilizare sunt opozabile Membrilor numai dacă au fost comunicate în prealabil și afișate în mod clar;

9.6. să nu modifice în mod material o Ofertă deja publicată fără informarea și aprobarea prealabilă a Kluppi, cu excepția cazurilor în care modificarea este impusă de lege sau necesară pentru protejarea consumatorilor;

- 9.7.** să informeze Kluppi fără întârzieri nejustificate despre orice eroare, indisponibilitate, modificare sau risc privind Oferta;
- 9.8.** să respecte restricția prevăzută la art. 12.1 privind publicarea, distribuirea și furnizarea Codului și a Ofertei specifice Kluppi prin Canale Publice Interzise;
- 9.9.** să înlocuiască un Cod compromis sau nefuncțional în condițiile art. 11;
- 9.10.** să soluționeze reclamațiile privind produsele, serviciile, comenzile și Codurile onorate pe site-ul său;
- 9.11.** să respecte legislația aplicabilă produselor, serviciilor, publicității, promoțiilor, prețurilor, consumatorilor, concurenței, proprietății intelectuale, sancțiunilor și protecției datelor;
- 9.12.** să se asigure că materialele furnizate nu încalcă drepturile terților;
- 9.13.** să nu utilizeze numele, marca sau materialele Kluppi în afara scopului Contractului fără acordul prealabil scris al Kluppi;
- 9.14.** să coopereze cu bună-credință pentru remedierea incidentelor și protejarea Membrilor;
- 9.15.** să nu facă declarații care sugerează că Kluppi garantează, certifică sau recomandă în mod necondiționat produsele ori serviciile Partenerului.

Art. 10. Obligațiile Kluppi

Kluppi se obligă:

- 10.1.** să analizeze Ofertele propuse într-un termen rezonabil și să publice numai Ofertele acceptate;
- 10.2.** să prezinte Oferta în conformitate cu informațiile aprobate și să nu modifice în mod material informațiile comerciale aprobate fără acordul Partenerului;
- 10.3.** să limiteze accesul la Coduri conform planului și categoriei de Membru stabilite;
- 10.4.** să nu publice Codurile active în comunicări publice, cu excepția cazului în care Părțile convin expres altfel, și să aplice măsuri rezonabile pentru reducerea distribuirii neautorizate a Codurilor;
- 10.5.** să informeze Partenerul despre erorile sau incidentele identificate;
- 10.6.** să ascundă, suspende sau corecteze o Ofertă atunci când există motive rezonabile pentru aceasta, conform art. 23.6;
- 10.7.** să furnizeze Partenerului Datele Agregate disponibile și convenite și să nu transmită datele identificabile ale Membrilor decât în condițiile art. 17;
- 10.8.** să respecte legislația aplicabilă propriei activități și comunicărilor realizate de Kluppi.

Art. 11. Transmiterea, testarea și înlocuirea codurilor

- 11.1.** Cu excepția cazului în care Părțile convin altfel, Partenerul va furniza un Cod nou pentru fiecare Ciclu de Campanie, până la termenul prevăzut în Fișa Ofertei sau comunicat de Kluppi.
- 11.2.** Netransmiterea Codului sau a informațiilor complete până la termen nu atrage penalități, nu constituie, prin ea însăși, o încălcare materială a Contractului și permite Kluppi să omită Partenerul și Oferta din Ciclul de Campanie respectiv.

11.3. Kluppi poate testa funcționarea tehnică a Codului înainte de publicare. Testarea nu transferă către Kluppi responsabilitatea Partenerului, nu reprezintă o certificare a produselor, serviciilor sau practicilor comerciale, nu garantează funcționarea neîntreruptă a Codului și nu exonerează Partenerul de obligația de a monitoriza și onora Oferta.

11.4. Kluppi controlează accesul Membrilor la Cod și dezvoltarea acestuia în cadrul Platformei Kluppi, însă nu controlează și nu poate aplica modul de utilizare a Codului în sistemele Partenerului. Orice limitare privind numărul de utilizări per client, cont, comandă sau potrivit unui alt criteriu relevant pentru Oferta respectivă va fi comunicată prin Fișa Ofertei și va fi configurată și aplicată de Partener în propriile sisteme.

Kluppi nu răspunde pentru utilizările multiple pe care sistemele Partenerului nu le împiedică, cu excepția cazului în care acestea au fost cauzate direct de încălcarea culpabilă de către Kluppi a obligațiilor sale privind accesul la Cod.

11.5. Dacă un Cod nu funcționează, Partenerul îl va remedia sau înlocui fără întârzieri nejustificate.

11.6. În cazul unui Cod compromis prin publicare neautorizată, Partenerul va furniza, dacă este rezonabil și tehnic posibil, un Cod de înlocuire în termen de cel mult două zile lucrătoare de la solicitarea Kluppi. Kluppi poate ascunde temporar Oferta până la remedierea situației.

11.7. Înlocuirea unui Cod nu atrage penalități, nu constituie recunoașterea unei încălcări, nu produce automat încetarea Contractului și nu atrage automat retragerea celorlalte Oferte ale Partenerului.

Art. 12. Exclusivitatea Ofertelor

12.1. Pe durata Ciclului de Campanie aplicabil unei Oferte destinate Membrilor Kluppi, indiferent de planul lor de acces, Partenerul nu va publica, distribui sau furniza și nu va autoriza publicarea ori distribuirea prin Canale Publice Interzise a Codului Kluppi aferent Ofertei sau a Ofertei specifice Kluppi, în aceeași configurație de beneficii și condiții.

12.2. Prezenta obligație nu împiedică Partenerul să își stabilească liber prețurile, să organizeze promoții publice, să ofere reduceri sau beneficii diferite, să desfășoare campanii pentru aceleași produse, să colaboreze cu afiliați, influenceri, platforme sau alte cluburi ori să ofere beneficii în fluxuri de bun-venit sau abandon de coș, cu condiția să nu distribuie Codul Kluppi sau Oferta specifică Kluppi în forma convenită prin Fișa Ofertei.

Art. 13. Publicarea neautorizată și compromiterea Codurilor

13.1. Apariția unui Cod sau a unei Oferte într-un canal public neautorizat nu va constitui, prin ea însăși, dovada încălcării Contractului de către una dintre Părți.

13.2. Niciuna dintre Părți nu răspunde pentru publicarea ori distribuirea neautorizată realizată de un Membru sau de un terț, în măsura în care respectiva Parte nu a cauzat, autorizat sau facilitat în mod culpabil publicarea.

13.3. Partea care constată incidentul va informa cealaltă Parte fără întârzieri nejustificate, va transmite informațiile disponibile și Părțile vor coopera cu bună-credință pentru identificarea sursei (în măsura rezonabil posibilă), solicitarea eliminării publicării, limitarea utilizării neautorizate, înlocuirea Codului conform art. 11 și informarea Membrilor, dacă este necesară.

13.4. Părțile nu convin penalități sau daune prestabilite pentru simpla apariție publică a unui Cod.

13.5. Distribuirea dovedită de către Partener printr-un Canal Public Interzis sau refuzul nejustificat și repetat de a înlocui Codurile compromise constituie o încălcare materială, supusă procedurii de remediere prevăzute la art. 23.4 și, după caz, art. 23.5.

Art. 14. Promovarea Partenerului și materialele de campanie

14.1. Kluppi poate prezenta și promova Oferta prin Platforma Kluppi, comunicări destinate Membrilor, newslettere, notificări, materiale editoriale, rețele sociale, materiale de prezentare a clubului și alte canale proprii, cu respectarea condițiilor privind Codurile private.

14.2. Codurile active nu vor fi afișate public, cu excepția cazului în care Părțile convin expres altfel. Kluppi poate prezenta public existența Partenerului în club, categoria în care este inclus, faptul că există un beneficiu destinat Membrilor, descrieri generale sau parțial mascate ale Ofertei și materiale care nu permit accesarea publică a Codului.

14.3. Partenerul va transmite materialele la dimensiunile, formatele și termenele comunicate.

14.4. Kluppi poate adapta materialele din punct de vedere tehnic (redimensionare, decupare, reformatare, corectarea unor erori evidente), fără a modifica sensul comercial al Ofertei. Modificările materiale ale afișajelor, beneficiilor, condițiilor sau identității vizuale vor fi supuse aprobării Partenerului.

14.5. Kluppi poate refuza materiale care sunt ilegale, încalcă drepturile terților, sunt înșelătoare, sunt incompatibile cu standardele editoriale, prezintă un risc reputațional ori de securitate sau nu respectă cerințele tehnice.

14.6. Kluppi afișează numai Ofertele active, al căror Ciclu de Campanie a început și nu s-a încheiat. Ofertele marcate „doar Kluppi+” sunt vizibile tuturor Membrilor, dar nu sunt incluse în alocarea lunară a Ofertelor pentru Membrii Gratuiți.

În catalog, ordinea implicită, denumită „Relevantă”, afișează mai întâi Ofertele din categoriile alese de Membru și apoi celelalte Oferte; în cadrul fiecăruia dintre aceste grupuri, Ofertele adăugate mai recent apar înaintea celor mai vechi. Membrul poate alege ordonarea după nouitate sau după data expirării și poate filtra Ofertele după categorie, oraș ori termenul căutat. La filtrarea după oraș, Ofertele care pot fi utilizate fizic în orașul respectiv apar înaintea Ofertelor online.

Pentru Membrii Gratuiți, Ofertele lunare sunt alocate automat dintre Ofertele eligibile care au cel puțin un Cod activ. Ofertele din categoriile alese de Membru au prioritate; între Ofertele cu aceeași prioritate, selecția este aleatorie. Kluppi nu garantează Partenerului o anumită poziție sau un număr minim de afișări. Plasările Promovate convenite separat sunt supuse art. 14.8 și Comenzii de Promovare aplicabile.

14.7. Kluppi va putea comunica public existența colaborării începând cu data convenită în Fișa Ofertei sau confirmată în scris de Părți. În lipsa unei asemenea date, Kluppi va informa Partenerul înaintea primei comunicări publice.

14.8. O Plasare Promovată poate conferi Ofertei o poziție, o evidențiere sau o frecvență de afișare superioară celei obținute prin participarea standard, în canalele, formatele și perioada stabilite în Comanda de Promovare. Plasările Promovate sunt identificate potrivit art. 15.6. Achiziționarea unei asemenea plasări nu schimbă automat ordinea Ofertei în celelalte spații de afișare.

14.9. Kluppi nu garantează că o Ofertă va apărea identic pentru toți Membrii sau în toate canalele. Dacă introduce criterii noi care influențează în mod semnificativ ordonarea Ofertelor, inclusiv personalizarea sau un efect diferit al Plasărilor Promovate, Kluppi va actualiza această descriere potrivit art. 23.1.

Art. 15. Plasări promovate și servicii suplimentare

15.1. Participarea standard a Partenerului este distinctă de serviciile suplimentare cu plată. Partenerul poate achiziționa, opțional: plasări prioritare; poziții evidențiate; comunicări dedicate; bannere; includeri în campanii speciale; materiale editoriale; alte servicii de promovare oferite de Kluppi.

15.2. Fiecare serviciu suplimentar va face obiectul unei Comenzi de Promovare care va preciza cel puțin: serviciile achiziționate; perioada; canalele și formatele; criteriile de expunere; prețul; TVA, dacă este aplicabilă; termenul și modalitatea de plată; materialele necesare; termenele de predare și aprobare; indicatorii asumați expres, dacă există.

15.3. Tarifele pot fi prevăzute într-un rate card comunicat separat. Modificarea rate cardului produce efecte numai pentru comenzile viitoare și nu modifică o Comandă de Promovare deja acceptată.

15.4. Comanda de Promovare face parte din Contract, fără a constitui act adițional la clauzele generale.

15.5. Facturile vor fi emise în conformitate cu legea și transmise prin sistemele obligatorii aplicabile. Dacă o Comandă de Promovare nu prevede altfel, plata va fi efectuată în termen de 15 zile calendaristice de la emiterea facturii. Pentru sumele neachitate la scadență pot fi datorate penalitățile stipulate în Comanda de Promovare.

15.6. Kluppi poate marca Plasările Promovate ca fiind promovate, sponsorizate sau realizate în cadrul unui parteneriat comercial.

15.7. Achiziționarea unei Plasări Promovate nu garantează un număr minim de vânzări, conversii sau venituri, cu excepția unei obligații exprese prevăzute în Comanda de Promovare. Refuzul Partenerului de a cumpăra o Plasare Promovată nu afectează dreptul acestuia de a participa la colaborarea standard, sub rezerva criteriilor generale aplicabile Ofertelor.

Art. 16. Raportare și atribuire

16.1. Kluppi poate utiliza parametri UTM la nivel de campanie pentru identificarea traficului direcționat către Partener. Parametrii UTM nu vor conține numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, identificatorul contului Kluppi, Codul efectiv de reducere sau un alt identificator destinat urmăririi individuale a unui Membru.

16.2. Parametrii UTM pot indica, după caz: Kluppi ca sursă; canalul; campania; Partenerul sau categoria; perioada. Parametrii UTM nu constituie, prin ei înșiși, dovada unei vânzări.

16.3. Rezultatele pot fi determinate prin: datele agregate disponibile Kluppi; numărul agregat de accesări; numărul agregat de dezvăluiri; raportările Partenerului privind utilizarea Codului; date de conversie agregate; o integrare tehnică separată, agreată în scris.

16.4. Partenerul va furniza, dacă Fișa Ofertei prevede acest lucru, rapoarte agregate privind numărul utilizărilor Codului, numărul comenzilor, valoarea agregată a comenzilor și alte date strict necesare evaluării campaniei.

16.5. Kluppi nu garantează atribuirea completă sau perfectă a tuturor vânzărilor influențate de o Ofertă. Rapoartele pot fi afectate de setările utilizatorilor, cookie-uri și tehnologii blocate, navigarea pe mai multe dispozitive, cumpărături realizate ulterior, limitările sistemelor Partenerului, erori tehnice sau folosirea Codului fără accesarea linkului Kluppi.

16.6. Nicio Parte nu va încerca să utilizeze Datele Agregate pentru identificarea unui Membru.

CAPITOLUL IV. PROTECȚIA DATELOR, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI CONFIDENȚIALITATEA

Art. 17. Protecția Datelor cu Caracter Personal

17.1. Fiecare Parte va respecta legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679, Legea nr. 190/2018 și actele normative aplicabile.

17.2. În cadrul modelului de colaborare stabilit la data încheierii Contractului: fiecare Parte stabilește independent scopurile și mijloacele propriilor prelucrări; fiecare Parte acționează ca operator independent pentru datele prelucrate în propriile sisteme; niciuna dintre Părți nu prelucrează date în numele celeilalte; nu există un raport operator-persoană împuternicită în sensul art. 28 GDPR; Părțile nu stabilesc în comun scopurile și mijloacele prelucrării datelor Membrilor. Calificarea juridică a rolurilor va fi determinată în funcție de activitățile efectiv desfășurate, indiferent de denumirea utilizată în Contract.

17.3. Kluppi nu va transmite Partenerului, exclusiv ca urmare a participării în program, numele Membrilor, adresele de e-mail, numerele de telefon, datele conturilor Kluppi, preferințele individuale, istoricul individual de utilizare, informații individuale privind Codurile dezvăluite sau alte date care permit identificarea rezonabilă a unui Membru. Participarea Partenerului nu îi conferă drept de acces la baza de date Kluppi și nu poate fi condiționată de transmiterea unor astfel de date.

17.4. Kluppi poate transmite exclusiv Date Agregate (afișări, accesări, clickuri, dezvăluiri de Cod, utilizări și conversii agregate, valoare agregată dacă este disponibilă). Dacă un raport privind un grup restrâns ar putea permite identificarea unui Membru, Kluppi poate elimina, grupa, limita sau refuza comunicarea informației.

17.5. Orice activitate viitoare care implică transmiterea datelor identificabile ale Membrilor, comunicări directe ale Partenerului pe baza datelor Kluppi, audiențe comune, asocierea bazelor de date, tracking individual, prelucrare în numele celeilalte Părți sau stabilirea în comun a scopurilor și mijloacelor va necesita, înainte de implementare:

1. o analiză juridică și tehnică separată;
2. stabilirea temeiului juridic;
3. determinarea rolurilor reale;
4. informarea persoanelor vizate;
5. măsuri tehnice și organizatorice adecvate;
6. documentația contractuală necesară (de exemplu, după caz: un acord între operatori independenți sau asociați, un acord în sensul art. 28 GDPR, informări suplimentare, consimțământ, evaluarea interesului legitim, evaluarea de impact ori interzicerea activității, dacă nu poate fi implementată legal).

17.6. Dacă un Membru furnizează date direct Partenerului, inclusiv prin plasarea unei comenzi, Partenerul le prelucrează ca operator independent și răspunde pentru temeiul juridic, transparență, comunicări de marketing, retenție, securitate, drepturile persoanelor vizate și transmiteri ulterioare. Faptul că persoana a ajuns pe site-ul Partenerului prin Kluppi nu autorizează Partenerul să îi transmită marketing în lipsa îndeplinirii condițiilor legale.

17.7. Fiecare Parte poate prelucra datele profesionale ale reprezentanților și persoanelor de contact ale celeilalte Părți pentru negocierea, încheierea, executarea și apărarea drepturilor rezultate din Contract.

17.8. Kluppi prelucrează numele, calitatea sau funcția, datele profesionale de contact și informațiile privind aprobarea electronică pentru administrarea colaborării, transmiterea confirmărilor și păstrarea

dovezii acordului.

17.9. Fiecare Parte va aplica măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor. Dacă un incident afectează date primite în mod legal de la cealaltă Parte, Partea care îl constată va informa cealaltă Parte fără întârzieri nejustificate și va coopera în mod rezonabil. Fiecare Parte răspunde pentru solicitările persoanelor vizate și ale autorităților privind propriile prelucrări.

Art. 18. Proprietatea Intelectuală

18.1. Fiecare Parte rămâne titularul exclusiv al drepturilor sale preexistente, inclusiv asupra mărcilor, denumirilor, siglelor, domeniilor, materialelor, bazelor de date, software-ului, designului și know-how-ului.

18.2. Partenerul acordă Kluppi o licență neexclusivă, gratuită, limitată la durata necesară colaborării, aplicabilă în teritoriile în care Kluppi promovează Oferta și sublicențiabilă numai către furnizorii implicați în producția și distribuirea materialelor Kluppi, pentru utilizarea denumirii, siglei, mărcilor, imaginilor produselor, descrierilor și materialelor furnizate de Partener.

18.3. Licența poate fi utilizată exclusiv pentru prezentarea Partenerului în Kluppi, promovarea Ofertelor, comunicarea cu Membrii, prezentarea publică a rețelei de parteneri și realizarea materialelor necesare Contractului. Kluppi poate realiza adaptări tehnice rezonabile, fără a afecta integritatea mărcii sau sensul afirmațiilor.

18.4. Partenerul declară că deține toate drepturile și autorizările necesare și răspunde pentru orice pretenție a unui terț privind materialele furnizate.

18.5. Kluppi rămâne titularul exclusiv al drepturilor asupra Platformei Kluppi, software-ului, designului, structurii clubului, bazelor de date, materialelor create de Kluppi, mărcilor și elementelor Kluppi, rapoartelor și metodologiilor proprii. Partenerul nu dobândește drepturi asupra bazei de Membri, Platformei sau datelor Kluppi.

18.6. După încetarea Contractului, licența va continua numai în măsura strict necesară pentru păstrarea arhivelor, îndeplinirea obligațiilor legale, dovedirea campaniilor desfășurate și utilizarea referințelor istorice corecte permise potrivit art. 23.11.

Art. 19. Confidențialitatea

19.1. „Informații Confidențiale” înseamnă informațiile nepublice comunicate de o Parte celeilalte în legătură cu Contractul, inclusiv: strategii; planuri comerciale; rate carduri; prețuri negociate; rezultate și rapoarte nepublice; informații tehnice; date financiare; Coduri înainte de lansare și în afara accesului destinat Membrilor; condiții comerciale; know-how; informații privind furnizorii și colaboratorii; documentație marcată sau identificată în mod rezonabil drept confidențială.

19.2. Nu sunt Informații Confidențiale informațiile care: erau publice la momentul comunicării; devin publice fără încălcarea Contractului; erau deținute legal de Partea primitoare; au fost obținute legal de la o terță parte; au fost dezvoltate independent; trebuie divulgate potrivit legii sau unei dispoziții obligatorii (caz în care Partea primitoare va informa cealaltă Parte în prealabil, în măsura permisă de lege).

19.3. Partea primitoare va utiliza informațiile numai pentru executarea Contractului, va aplica cel puțin același nivel de protecție utilizat pentru propriile informații similare, va limita accesul la persoanele care au nevoie să le cunoască și se va asigura că acestea sunt supuse unor obligații de confidențialitate.

19.4. Obligațiile de confidențialitate rămân în vigoare timp de trei ani de la încetarea Contractului, iar pentru informațiile care constituie secrete comerciale, atât timp cât informațiile își păstrează acest caracter potrivit legii.

19.5. Prezentul articol nu împiedică Kluppi să comunice public existența colaborării și Ofertele destinate publicării în condițiile Contractului.

CAPITOLUL V. CONFORMITATEA, RĂSPUNDEREA ȘI ÎNCETAREA COLABORĂRII

Art. 20. Declarații, garanții și conformitate

20.1. Fiecare Parte declară și garantează că are capacitatea și autoritatea necesare încheierii Contractului, că încheierea și executarea acestuia prin mijloacele prevăzute în Termeni nu încalcă obligațiile sale față de terți, că va executa obligațiile cu bună-credință și că va respecta legea aplicabilă propriei activități.

20.2. Prin aprobarea fiecărei Fișe a Ofertei, Partenerul declară și garantează că informațiile comunicate sunt complete și corecte, Codul poate fi onorat în condițiile publicate, deține toate drepturile și autorizările necesare, iar Oferta respectă prezentul Contract și legislația aplicabilă.

20.3. Partenerul va informa Kluppi fără întârzieri nejustificate despre retrageri de produse, alerte de siguranță, investigații relevante, suspendarea autorizațiilor, încălcări care pot afecta Oferta și sancțiuni sau măsuri care pot afecta executarea Contractului.

20.4. Părțile își stabilesc independent prețurile, politicile comerciale și relațiile cu terții. Nimic din Contract nu va fi interpretat ca stabilire a prețurilor de revânzare, împărțire de clienți ori teritorii, restricție generală privind vânzările pasive, interdicție generală privind colaborarea cu terții, obligație generală de paritate sau schimb nejustificat de informații sensibile concurențial. Dacă o prevedere comercială ridică un risc rezonabil de concurență, Părțile vor coopera pentru adaptarea ei la cea mai restrânsă formă necesară protejării interesului legitim urmărit.

Art. 21. Răspunderea contractuală

21.1. Fiecare Parte răspunde pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale.

21.2. Cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel, răspunderea unei Părți este limitată la prejudiciile directe, certe, dovedite, previzibile în mod rezonabil la data încheierii Contractului și cauzate prin încălcarea obligațiilor sale.

21.3. Nicio Parte nu răspunde pentru pierderi indirecte, pierderi speculative, profituri nerealizate, pierderea unei oportunități, prejudicii rezultate exclusiv din fapta unui terț sau evenimente aflate în afara controlului său rezonabil, cu excepția cazului în care excluderea este interzisă de lege sau prejudiciul a fost cauzat cu intenție ori culpă gravă.

21.4. Partenerul răspunde față de Kluppi pentru pretențiile, costurile, prejudiciile și sancțiunile care rezultă direct din: produsele sau serviciile furnizate de Partener; încălcarea drepturilor consumatorilor de către Partener; informațiile, declarațiile sau materialele incorecte, incomplete ori înșelătoare furnizate de Partener; nefuncționarea, neacceptarea sau neonorarea culpabilă a Codurilor ori a beneficiilor oferite;

încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terți prin materialele, conținutul sau elementele furnizate de Partener; nerespectarea obligațiilor legale aplicabile privind prețurile, reducerile, promoțiile sau comunicările comerciale; încălcarea restricției prevăzute la art. 12.1 privind publicarea, distribuirea și furnizarea Codului și a Ofertei specifice Kluppi prin Canale Publice Interzise; prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal de către Partener; declarațiile, angajamentele ori acțiunile efectuate de Partener în numele Kluppi fără autorizarea prealabilă scrisă a Kluppi.

Răspunderea prevăzută în prezentul articol este supusă plafoanelor și excepțiilor prevăzute la art. 21.6–21.8. În cazul încălcărilor privind protecția datelor cu caracter personal, plafonul aplicabil se determină în funcție de natura și gradul de vinovăție al faptei, potrivit art. 21.7 și 21.8.

21.5. Kluppi răspunde față de Partener pentru prejudiciile directe care rezultă din: utilizarea neautorizată culpabilă a materialelor Partenerului; modificarea neautorizată a condițiilor Ofertei; comunicări create exclusiv de Kluppi care încalcă legea sau drepturile terților; încălcarea culpabilă a obligațiilor privind datele și confidențialitatea; încălcarea obligațiilor asumate expres printr-o Comandă de Promovare.

21.6. Sub rezerva art. 21.7 și 21.8, răspunderea totală cumulată a fiecărei Părți rezultată din sau în legătură cu prezentul Contract, pentru evenimente produse într-o perioadă de 12 luni consecutive, nu va depăși valoarea mai mare dintre: valoarea netă totală, fără TVA, a Comenzilor de Promovare facturate sau datorate în mod valabil în cele 12 luni anterioare evenimentului care a generat răspunderea; și suma de 10.000 RON.

Pretențiile rezultate din același eveniment, din aceeași cauză sau dintr-o serie de evenimente legate între ele vor fi considerate o singură pretenție în scopul aplicării prezentului plafon.

21.7. Pentru prejudiciile rezultate din încălcarea, fără intenție și fără culpă gravă, a obligațiilor privind: confidențialitatea; protecția datelor cu caracter personal; sau utilizarea neautorizată a drepturilor de proprietate intelectuală ale celeilalte Părți, răspunderea totală cumulată a Părții responsabile nu va depăși valoarea mai mare dintre: suma de 25.000 RON; și de două ori valoarea netă totală, fără TVA, a Comenzilor de Promovare facturate sau datorate în mod valabil în cele 12 luni anterioare evenimentului care a generat răspunderea.

21.8. Limitările de răspundere prevăzute la art. 21.6 și 21.7 nu se aplică în cazul:

1. faptelor săvârșite cu intenție sau culpă gravă;
2. prejudiciilor aduse vieții, integrității fizice sau psihice ori sănătății, în măsura în care răspunderea nu poate fi limitată potrivit legii;
3. sumelor facturate și neachitate la scadență;
4. răspunderii Partenerului pentru produsele și serviciile sale;
5. obligațiilor legale ale Partenerului față de consumatori, inclusiv celor privind siguranța, conformitatea, garanțiile, retururile și rambursările;
6. pretențiilor formulate de terți ca urmare a faptului că Partenerul nu deținea drepturile, licențele sau autorizările necesare asupra produselor, mărcilor, materialelor ori afirmațiilor furnizate Kluppi;
7. dezvăluirii, transmiterii, utilizării sau prelucrării intenționate a datelor cu caracter personal ori a Informațiilor Confidențiale în alte scopuri decât cele permise prin Contract;
8. încălcării dovedite și intenționate a obligației prevăzute la art. 12.1, prin publicarea, distribuirea sau furnizarea de către Partener, ori cu autorizarea acestuia, a Codului Kluppi sau a Ofertei specifice Kluppi prin Canale Publice Interzise;
9. oricărei alte răspunderi care nu poate fi exclusă sau limitată potrivit legii.

Sancțiunile, amenzile sau celelalte sume impuse de o autoritate vor putea fi recuperate de la cealaltă Parte numai în măsura permisă de lege și numai în măsura în care au fost cauzate direct de încălcarea obligațiilor respectivei Părți.

Art. 22. Durata Contractului

22.1. Contractul intră în vigoare la momentul prevăzut la art. 4.6 și se încheie pe durată nedeterminată.

22.2. Fiecare Fișă a Ofertei și Comandă de Promovare produce efecte pe perioada prevăzută în documentul respectiv, fără a modifica durata Contractului. Expirarea unei Fișe a Ofertei nu determină încetarea Contractului și nu obligă Partenerul să participe la un Ciclu de Campanie ulterior.

Art. 23. Modificarea, suspendarea și încetarea Contractului

23.1. Modificările Termenilor se aplică Partenerului numai după ce noua versiune i-a fost pusă la dispoziție și a fost acceptată expres. Modificarea unei Fișe a Ofertei se aprobă potrivit art. 4.9. Comenzile de Promovare și celelalte documente operaționale se aprobă separat, prin mijloacele prevăzute pentru acestea. Nicio modificare a Termenilor nu schimbă retroactiv condițiile unei Oferte deja aprobate.

23.2. Contractul poate înceta prin acordul scris al Părților, prin denunțare unilaterală, prin reziliere pentru neexecutare în condițiile legii sau în alte cazuri prevăzute de lege ori de Contract. O Ofertă și Fișa Ofertei aferentă pot înceta separat, în cazurile prevăzute la art. 23.4, 23.5 și 23.10, fără ca această încetare să determine, prin ea însăși, încetarea Contractului sau a celorlalte Oferte.

23.3. Oricare Parte poate denunța unilateral Contractul, fără invocarea unui motiv și fără plata unei penalități exclusiv pentru exercitarea acestui drept, prin notificare scrisă transmisă cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte. Pe durata preavizului Contractul continuă să producă efecte, Părțile își execută obligațiile deja asumate, Partenerul nu este obligat să propună Oferte pentru perioade ulterioare încetării, Kluppi nu este obligată să lanseze Cicluri de Campanie ulterioare, iar Ofertele deja publicate sunt tratate potrivit art. 23.9. Denunțarea nu produce efecte retroactive.

23.4. Dacă o Parte nu își îndeplinește o obligație referitoare la una sau mai multe Oferte determinate, cealaltă Parte îi va transmite o notificare care identifică Fișa sau Fișele Ofertelor afectate, obligația încălcată, faptele ori omisiunile relevante, măsurile solicitate și termenul de remediere. Partea notificată va avea 7 zile calendaristice de la primire pentru remediere.

Dacă încălcarea nu este remediată, Partea prejudiciată poate declara rezilierea parțială a Contractului, limitată la Fișa sau Fișele Ofertelor afectate, printr-o nouă notificare scrisă care indică motivele măsurii. Rezilierea produce efecte la data indicată în notificare, dar nu mai devreme de primirea acesteia. Ea nu afectează obligațiile scadente și drepturile născute înainte de încetarea Ofertei, inclusiv drepturile Membrilor.

Dacă încălcarea nu poate fi remediată integral în 7 zile, aceasta nu va conduce la rezilierea parțială dacă Partea în culpă începe remedierea în termen, transmite un plan rezonabil, continuă remedierea cu diligență și o finalizează într-un termen suplimentar acceptat în scris. Pe durata remedierii, Kluppi poate lua măsurile imediate de protecție prevăzute la art. 23.6.

23.5. Prin excepție de la art. 23.4, acordarea unui termen de remediere nu este obligatorie în cazul încălcării dovedite, intenționate și care, prin natura sa, nu mai poate fi remediată în mod rezonabil a unei obligații referitoare la o Ofertă determinată, inclusiv distribuirea intenționată de către Partener a Codului

Kluppi printr-un Canal Public Interzis. Simpla apariție publică a Codului, în lipsa unor dovezi rezonabile privind implicarea Partenerului, nu justifică aplicarea prezentei excepții.

Într-un asemenea caz, Partea prejudiciată poate declara rezilierea parțială a Contractului, limitată la Fișa Ofertei afectate, prin notificare scrisă care indică faptele relevante și clauza încălcată. Rezilierea poate produce efecte la data primirii notificării sau la o dată ulterioară indicată în aceasta, fără a afecta celelalte Oferte, obligațiile scadente ori drepturile Membrilor născute anterior. Dacă măsura este luată de Kluppi, Partenerul poate transmite explicații și documente în condițiile art. 23.6.

23.6. Kluppi poate restricționa vizibilitatea, suspenda sau retrage o Ofertă dacă există motive rezonabile să considere că: Oferta sau Codul nu funcționează; informațiile sunt incomplete sau înșelătoare; Oferta poate încălca legea; există un risc pentru consumatori; Partenerul nu onorează Codurile; există fraudă, abuz, risc de securitate sau publicare neautorizată; sunt încălcate drepturile unui terț; ori continuarea publicării poate produce un prejudiciu semnificativ. Cel târziu la momentul aplicării măsurii, Kluppi transmite Partenerului, pe un suport durabil, motivele concrete cunoscute la acel moment, clauza aplicabilă și efectul măsurii asupra Ofertei. Partenerul poate transmite explicații și documente la adresa prevăzută la art. 24.1, iar Kluppi va reanaliza măsura și va comunica rezultatul. Dacă motivul măsurii încetează și Oferta poate fi publicată în continuare, Kluppi restabilește listarea fără întârzieri nejustificate. Măsura nu determină automat suspendarea celorlalte Oferte sau încetarea Contractului și nu reprezintă, prin ea însăși, o constatare definitivă a culpei.

23.7. În cazul încetării unei Comenzi de Promovare înainte de executarea integrală a serviciilor: sumele achitate în avans pentru servicii neprestate vor fi restituite proporțional cu partea serviciilor care nu a fost executată sau, cu acordul Partenerului, utilizate drept credit pentru servicii viitoare; Kluppi poate reține sumele corespunzătoare serviciilor deja prestate și costurilor externe documentate, angajate în mod rezonabil și care nu mai pot fi recuperate; dacă încetarea este cauzată de încălcarea Contractului de către Partener, acesta va achita serviciile deja prestate și costurile nerecuperabile angajate înainte de încetare; condițiile speciale prevăzute într-o Comandă de Promovare prevalează pentru serviciile respective.

23.8. De la data încetării Contractului nu vor mai fi aprobate Cicluri de Campanie noi, Kluppi nu va mai publica Oferte noi, Partenerul nu va mai furniza Coduri pentru Cicluri de Campanie viitoare, Comenzile de Promovare neîncepute vor înceta (dacă Părțile nu convin altfel), iar serviciile deja prestate și sumele scadente rămân datorate.

23.9. Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 23.10, încetarea Contractului nu determină automat încetarea Ofertelor aprobate și publicate înainte de încetare și aflate în perioada de valabilitate. Partenerul va continua să onoreze Codurile până la prima dintre următoarele date: data expirării publicate; atingerea limitei comunicate de utilizări sau de stoc; înlocuirea Ofertei; retragerea justificată potrivit art. 23.10.

23.10. O Ofertă poate fi retrasă înainte de expirare dacă: menținerea sa ar încălca legea sau o dispoziție obligatorie; produsul sau serviciul a devenit indisponibil din cauze obiective; există fraudă, abuz sau o vulnerabilitate semnificativă; executarea a devenit obiectiv imposibilă; Oferta prezintă un risc pentru consumatori; informațiile inițiale s-au dovedit semnificativ incorecte; Părțile convin retragerea. În măsura posibilă și proporțională, Partenerul va furniza un Cod de înlocuire, o Ofertă echivalentă sau mai favorabilă ori o altă soluție rezonabilă pentru Membrii afectați.

Retragerea decisă de Kluppi potrivit prezentului articol se comunică Partenerului în condițiile art. 23.6 și poate produce efecte imediat. Ea privește numai Oferta afectată, fără a determina încetarea Contractului

sau a celorlalte Oferte și fără a afecta drepturile Membrilor născute înainte de retragere.

23.11. După expirarea Ofertelor active, Kluppi va înceta promovarea activă a Partenerului, îl va elimina din lista partenerilor actuali și va elimina, într-un termen rezonabil, Codurile active, materialele promoționale curente, paginile active ale Ofertelor și elementele care nu mai sunt necesare. Kluppi poate păstra arhive, dovezi ale campaniilor, materiale necesare obligațiilor legale, auditului și apărării drepturilor, referințe istorice neînșelătoare la colaborare și rapoarte agregate.

23.12. Încetarea nu afectează obligațiile scadente, drepturile dobândite, Ofertele care continuă, facturile pentru serviciile prestate, răspunderea pentru încălcări anterioare și dreptul la repararea prejudiciilor directe și dovedite. Vor continua după încetare clauzele privind confidențialitatea, protecția datelor, proprietatea intelectuală, răspunderea, obligațiile financiar-contabile, Ofertele în derulare, soluționarea litigiilor și orice prevederi destinate, prin natura lor, să supraviețuiască.

23.13. Dacă un eveniment de forță majoră, în sensul legii, împiedică executarea unei obligații, Partea afectată va informa cealaltă Parte fără întârzieri nejustificate, va lua măsuri rezonabile pentru limitarea efectelor și va relua executarea de îndată ce este posibil. Dacă impedimentul durează mai mult de 30 de zile, oricare Parte poate înceta Oferta afectată prin notificare scrisă; dacă este afectată în mod substanțial întreaga colaborare, poate înceta Contractul. Obligațiile deja scadente și serviciile deja prestate rămân neafectate.

CAPITOLUL VI. COMUNICĂRI ȘI DISPOZIȚII FINALE

Art. 24. Notificări și comunicări

24.1. Comunicările cu efect juridic se transmit în scris. Adresa de e-mail a Kluppi pentru relația cu Partenerii este partners@kluppi.com. Comunicările către Partener se transmit la adresa de e-mail profesională furnizată de acesta pentru colaborare sau la o altă adresă comunicată ulterior în scris.

24.2. Fiecare Parte va comunica celeilalte, fără întârzieri nejustificate, modificarea adresei sale de corespondență. Până la comunicarea modificării, notificările transmise la ultima adresă indicată sunt considerate transmise în mod valabil, sub rezerva regulilor privind primirea prevăzute mai jos.

24.3. Comunicările se vor considera primite după cum urmează:

1. în cazul transmiterii prin e-mail, în ziua lucrătoare în care sunt transmise sau, dacă sunt transmise în afara unei zile lucrătoare, în următoarea zi lucrătoare, cu condiția ca expeditorul să nu primească o notificare automată de nelivrare. Dacă primirea unui e-mail este contestată în mod rezonabil, expeditorul va retransmite notificarea prin curier sau scrisoare recomandată;
2. în cazul transmiterii prin curier, poștă recomandată sau predare personală, la data menționată în confirmarea de primire ori în dovada de predare.

24.4. Comunicările verbale, telefonice sau transmise prin aplicații de mesagerie instantanee nu constituie notificări valabile privind modificarea, suspendarea, denunțarea sau rezilierea Contractului, constatarea unei încălcări contractuale ori formularea unei pretenții de despăgubire.

24.5. Comunicările operaționale și materialele pot fi transmise prin persoanele de contact și adresele profesionale utilizate în mod obișnuit. Acceptarea Termenilor și aprobarea Fișei Ofertei prin fluxul prevăzut la art. 4 sunt înregistrate împreună cu informațiile menționate la art. 4.6 și pot fi folosite pentru dovedirea acordului, în condițiile legii. Celelalte aprobări cu efect juridic se confirmă prin e-mail sau printr-un alt mijloc care permite păstrarea conținutului și a dovezii comunicării.

Art. 25. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

25.1. Contractului i se aplică legea română.

25.2. Orice neînțelegere privind încheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau încetarea Contractului va fi supusă mai întâi unei încercări de soluționare amiabilă. Partea care invocă neînțelegerea va transmite o notificare care descrie problema și soluția propusă, iar reprezentanții Părților vor încerca soluționarea cu bună-credință într-un termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării.

25.3. Dacă soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente potrivit legii române.

Art. 26. Dispoziții finale

26.1. Termenii, împreună cu Fișele Ofertelor aprobate, Comenzile de Promovare acceptate separat și documentele încorporate expres, reprezintă acordul Părților cu privire la obiectul colaborării și înlocuiesc înțelegerile anterioare privind același obiect, în măsura în care Părțile nu convin expres altfel.

26.2. În caz de neconcordanță, Termenii prevalează în privința regulilor generale ale colaborării; Fișa Ofertei prevalează în privința elementelor comerciale și operaționale specifice Ofertei respective; iar Comanda de Promovare prevalează în privința serviciilor suplimentare, prețului, termenelor și condițiilor comerciale stabilite prin aceasta. O derogare de la Termeni produce efecte numai dacă este identificată expres și acceptată de ambele Părți.

26.3. Dacă o prevedere este declarată nulă, nelegală sau inaplicabilă, celelalte prevederi rămân valabile, prevederea afectată va fi înlocuită cu una legală care reflectă cât mai fidel scopul inițial, iar Părțile vor coopera pentru formalizarea înlocuirii.

26.4. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere a unui drept nu reprezintă renunțarea la acesta. O practică între Părți nu modifică Termenii în lipsa acceptării exprese a modificării.

26.5. Fiecare Parte poate utiliza furnizori și subcontractanți pentru îndeplinirea propriilor obligații, rămânând responsabilă față de cealaltă Parte pentru executarea acestora. Fiecare Parte se va asigura că persoanele implicate respectă obligațiile aplicabile de confidențialitate, securitate, proprietate intelectuală și protecție a datelor.

26.6. Părțile recunosc utilizarea mijloacelor electronice prevăzute în Termeni pentru exprimarea și păstrarea acordului lor. Kluppi păstrează versiunea Termenilor și a Fișei Ofertei acceptate, împreună cu evidența aprobării, astfel încât conținutul acordului să poată fi consultat și reprodus.